

Parecer técnico

Caso NexaTech

Ícones, ilustrações e fontes sob licença Creative Commons BY-NC-ND
no sistema ShopSmart

Gabriel Victor Araújo da Cruz · Matheus Teixeira de Oliveira · Pedro Augusto Gomes Fernandes · Daniel dos Santos · Guilherme de Pontes Nunes

Brasília, 2 de outubro de 2026

APRESENTAÇÃO

Escopo da consultoria

A auditoria do ShopSmart foi dividida em quatro frentes.

Nosso grupo ficou com a **frente 3, interface e identidade visual**: os ícones, as ilustrações e as fontes usadas no sistema.

-
- 1 O caso
 - 2 O que foi feito de errado
 - 3 Base legal e ética
 - 4 Como a equipe deveria ter agido
 - 5 Plano de ação para a NexaTech
-

O colapso da NexaTech

ShopSmart

Sistema de automação
comercial, sucesso de vendas

< 1 ano

Até sair do ar por ordem
judicial

R\$ 2 mi

Em processos contra a
empresa

A auditoria encontrou quatro problemas: biblioteca GPLv3 no núcleo, código gerado por IA, identidade visual e falta de registro no INPI. Este parecer trata do terceiro.

O que foi feito de errado

Baixou

Ícones, ilustrações e fontes da internet, sob CC BY-NC-ND



Alterou

Os ícones foram recoloridos para combinar com o layout



Vendeu

O ShopSmart foi comercializado com esse material dentro

Ninguém conferiu a licença antes do lançamento. O conflito só apareceu com o produto já no mercado.

2 • O ERRO

A licença, sigla por sigla

Sigla	O que exige	O que a NexaTech fez	Situação
BY	Dar crédito ao autor	O caso não informa se houve crédito	Sem dados
NC	Nada de uso comercial	Vendeu o software com o material	Violada
ND	Nada de modificação	Recoloriu os ícones	Violada

As fontes não foram alteradas, mas foram vendidas dentro do produto: também esbarram no NC.

O PONTO CENTRAL

Descumpriu uma condição, perdeu a licença.

Pela seção 6 da licença CC 4.0, o direito de uso termina automaticamente. O material volta a ser "todos os direitos reservados", e qualquer uso passa a depender de autorização do autor.

Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98)

Art. 7º, VIII e IX

Desenhos e ilustrações são obras protegidas. Os ícones entram aqui.

Art. 18

A proteção não depende de registro.

Art. 29

Reproduzir, adaptar ou distribuir exige autorização prévia e expressa do autor.

Art. 24, IV

O autor pode se opor a qualquer modificação da obra.

Por que o sistema saiu do ar

Art. 102, Lei 9.610

O autor pode pedir a apreensão das cópias e a suspensão da divulgação, além de indenização.

Art. 103, Lei 9.610

Quem edita obra sem autorização perde os exemplares apreendidos e paga o preço dos que vendeu.

Art. 184, § 2º, Código Penal

Vender obra com violação de direito autoral, com intuito de lucro: reclusão de 2 a 4 anos e multa.

Códigos de ética profissional

ACM 1.5

Respeitar o trabalho de quem cria obras e artefatos de computação

ACM 2.3

Conhecer e respeitar as regras do trabalho profissional

SBC

Integridade técnica e competência profissional

"Quem entrega um produto precisa saber de onde vem o que está dentro dele."

Como a equipe deveria ter agido

1. Conferir a licença antes de baixar

Origem, autor e termos de uso de cada ícone, ilustração e fonte.

2. Usar material liberado para venda

CC BY ou CC0. Fontes sob SIL OFL, ícones sob MIT ou Apache.

3. Manter um inventário de licenças

Planilha com material, autor, origem, licença e autorizações recebidas.

4. Auditar antes de cada versão

Ethical code review com design e desenvolvimento. FOSSA, Black Duck e license-checker ajudam, mas a responsabilidade é da equipe.

Plano de ação para a NexaTech

Agora

Tirar do produto todo material NC ou ND e trocar por material liberado para venda.

Em até 30 dias

Negociar licença comercial com os autores. Corrigir nesse prazo restabelece a CC 4.0, mas não apaga os danos já causados.

Daqui em diante

Inventário de licenças junto do código e checagem obrigatória antes de cada versão.

CONCLUSÃO

Licença é requisito do projeto.

Precisa ser conferida junto com segurança e desempenho, antes do lançamento.

Obrigado. Perguntas?

Referências

ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY. **ACM Code of Ethics and Professional Conduct**. New York: ACM, 2018. Disponível em: <https://www.acm.org/code-of-ethics>. Acesso em: 27 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 27 set. 2026.

CREATIVE COMMONS. **Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional**. Disponível em: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br>. Acesso em: 27 set. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 27 set. 2026.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. **Ética, Cidadania Digital e Direitos**. Material didático da disciplina Design Profissional, Unidade 3. Brasília: UDF, 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. **Código de Ética do Profissional de Informática**. Porto Alegre: SBC. Disponível em: <https://www.sbc.org.br>. Acesso em: 27 set. 2026.